

권 고

1. 제 목 : 추심 없는 채무조정 제도 활성화 방안 마련 필요
2. 소관부점 : △△△△처
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△처는 「업무분장세칙」 제16조에 따라 국민행복기금(이하 “기금”이라 한다)이 인수한 채권의 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

공사는 2019년 금융위원회 「개인 및 자영업 연체 채무자의 재기지원 강화 방안」에 따라 취약계층 등에 대한 추심 최소화를 위해 취약계층 채무자 채권의 신용정보회사 사무위탁을 전면 해지하고, 공사가 직접 채권을 관리하도록 관리체계를 개편하였으며

금융복지상담센터와 협업을 통해 금융복지상담센터가 채무자와의 상담을 거쳐 채무 감면 기준에 따른 채무조정안을 작성하여 기금에 제출하면, 기금은 신용정보회사 사무위탁 해지 및 직접관리로 절감되는 추심수수료만큼 채무를 추가감면(채무부담액의 최대 22%)하는 ‘추심 없는 채무조정 제도’를 마련하여 운영하고 있다.

따라서, 추심 없는 채무조정 제도의 취지와 내용을 적극적으로 홍보

하여 취약계층의 조기 경제활동 재기를 적극적으로 지원하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019년 이후 △△△△처에서 수행한 추심 없는 채무조정 제도의 운영 현황을 점검한 결과

2019. 8. 26. 「추심 없는 채무조정」 실행방안¹⁾에 대해 국민행복기금 이사회 승인을 받아 「채무자 추심부담 경감 대책 실행 업무요강」²⁾을 제정하였으며, 2019. 8. 30. 「무담보채권 채무조정규정」을 일부 개정³⁾하여 ‘추심 없는 채무조정 제도’를 위한 업무 기반이 마련되었으나

2019. 8. 29. 금융복지상담센터를 통해 신청이 가능한 대상자 38.6만 명을 기준으로 우선 안내 대상인 18.7만 명⁴⁾에게 정책 홍보를 위한 안내장을 발송하고, 다음 해 2020. 11. 12. 13개 금융복지상담센터를 대상으로 추심 없는 채무조정 제도 카드뉴스 홍보를 요청한 이후 감사일 현재까지 추가적인 제도 안내나 금융복지상담센터와 협업한 사항이 없었다.

또한, [표 11]과 같이 추심 없는 채무조정 실적도 2019. 4분기 397건

1) 추심 없는 채무조정 지원대상

구 분	대 상	비 고
기금 채권	O	1) 미약정 상태면서
기금 채권 + 공사 채권	O	2) 신용정보회사 위탁채권(신청일 기준)
기금 구상채권(소액채권)	X	
공사 채권(기금 매각)	X	

2) 기금 채무자가 금융복지상담센터를 통해 상담 후 캠프 지역본부에 방문하여 채무조정을 신청하면 ① 위탁해지 및 추심활동 중단 조치하고 ② 채무부담액의 22%를 추가감면하는 등 채권관리 근거 마련

3) 정부의 「개인 및 자영업 연체 채무자의 재기지원 강화 방안」에 따른 ‘채무자 추심부담 경감 대책’의 지원 대상채권의 경우 채무조정 등에 필요한 세부사항을 부사장에게 권한 하부 위임하는 내용

4) 전체 대상자 중 발견재산, 추심유보 등록, 장기소액, 강제집행절차 진행 중인 건 등은 제외함

(채무원금 5,941백만 원) 신청을 받아 350건(약정금액 5,176백만 원)을 약정 하였으나, 이후 꾸준히 감소하여 2022. 1분기 39건(채무원금 747백만 원) 신청을 받아 31건(약정금액 609백만 원)을 약정하는데 그치는 실정이다.

[표 11] 추심 없는 채무조정 실적

(단위 : 건, 백만 원)

순 번	연 도	분 기	신 청		약 정(완제 및 정상상환 중)		
			건수	채무원금	건수	채무원금	약정금액
합 계			1,775	31,119	1,607	6,745	28,087
1	2019	4	397	5,941	350	1,442	5,176
2	2020	1	320	4,657	294	1,005	4,313
3		2	311	5,376	281	1,108	4,940
4		3	279	5,200	256	1,162	4,878
5		4	129	2,556	121	553	2,442
6	2021	1	98	2,221	90	462	1,993
7		2	93	2,121	86	400	1,705
8		3	57	1,114	53	248	1,070
9		4	52	1,186	45	224	961
10	2022	1	39	747	31	141	609

※ 국민행복기금 채권 기준 실적임

정부의 「개인 및 자영업 연체 채무자의 재기지원 강화 방안」은 취약 계층에 대해 공사가 채권을 직접관리하여 추심중단, 추가감면 등을 통해 경제활동 재기를 지원하는 정책이므로, 공사는 직접관리하는 채권에 대한 다양한 지원내용을 적극적으로 안내⁵⁾하여 취약 채무자가 감면제도를 이용할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

[소관부점 의견] △△△△처는 감사결과에 특별한 의견을 제시하지

5) 공사가 기금으로부터 인수한 직접관리 채권(학자금 및 코로나19 채권)의 경우 2022. 4월 미약정 차주 총 26,086명 중 파산면책, 개인회생 등은 제외하고 약 20,039명을 대상으로 채무현황 및 채무조정제도 안내장을 발송함

않았으며, 취약계층의 재기지원 강화를 위해 추심 없는 채무조정 제도 활성화 방안을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

△△△△처장은 취약계층의 재기지원 강화를 위해 공사가 직접관리 하는 채권에 대한 지원내용을 안내하는 등 추심 없는 채무조정 제도를 활성화하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)